

Contrat de prestation de services — Pilote de prospection externalisée

Réf. LFAI-2026-09-RKS · 5 rendez-vous · sans engagement · rendez-vous garantis ou remboursés

Entre les soussignés :

LE PRESTATAIRE Hamour Eliasse , Entrepreneur Individuel, exploitant sous le nom commercial LinkFinder AI . SIRET 937 788 172 00016 26 rue de la Coopération, 93240 Stains, France TVA intracommunautaire FR02937788172 support@linkfinderai.com Représenté par M. Eliasse Hamour, en sa qualité de dirigeant.	LE CLIENT RKS CONSULTING Forme sociale : SIRET : Siège : TVA : romain.kusnik@rksconsulting.fr Représenté par M. Romain Kusnik, en sa qualité de dirigeant.
--	---

Ci-après désignés individuellement « la Partie » et ensemble « les Parties ». Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 — Objet

Le Client confie au Prestataire une mission pilote de prospection commerciale externalisée. Le Prestataire constitue la liste des entreprises à contacter, conduit la campagne d'emails, traite les réponses et fixe des rendez-vous commerciaux dans l'agenda du Client.

Le pilote porte sur **cinq (5) rendez-vous tenus** au sens de l'article 2. Le Prestataire est tenu à une obligation de résultat sur ce nombre, dans les conditions de la garantie de l'article 6. Il n'est en revanche tenu à aucune obligation de résultat commercial (devis, signature, chiffre d'affaires), la conduite des rendez-vous et la vente relevant du seul Client.

Article 2 — Ce qu'est un rendez-vous tenu, seule chose facturable

Un rendez-vous est « tenu » — et n'est facturable — que si les quatre conditions suivantes sont réunies :

- **a.** le prospect entre dans les critères de ciblage de l'Annexe 1, arrêtés par le Client avant le lancement ;
- **b.** l'interlocuteur présent est décisionnaire ou prescripteur sur le sujet ;
- **c.** le rendez-vous a effectivement eu lieu, en visioconférence, par téléphone ou en présentiel ;
- **d.** il a duré au moins quinze (15) minutes.

Ne sont **ni comptés, ni facturés** : un prospect qui ne se présente pas, un rendez-vous annulé, un prospect hors critères de l'Annexe 1, un prospect déjà en relation commerciale avec le Client, et tout prospect figurant sur la liste d'exclusion que le Client remet au lancement. Chacun de ces cas est remplacé sans frais et sans limite de nombre jusqu'à atteinte des cinq rendez-vous.

Le Client dispose de **cinq (5) jours ouvrés** après un rendez-vous pour le contester par email en indiquant laquelle des conditions a. à d. fait défaut ; le rendez-vous est alors retiré du décompte et remplacé. Passé ce délai, le rendez-vous est réputé accepté.

Par exception, un rendez-vous auquel le Client ne se présente pas, ou qu'il annule moins de quatre (4) heures avant, est réputé tenu et demeure facturable.

Article 3 — Durée et absence d'engagement

Le contrat est conclu pour le seul pilote décrit à l'article 1. Il ne comporte **aucune durée minimale, aucun abonnement et aucune reconduction tacite**. Il prend fin de plein droit au cinquième rendez-vous tenu, ou à l'issue de la garantie de l'article 6, sans formalité ni préavis.

Toute poursuite de la mission au-delà du pilote fera l'objet d'un nouvel accord écrit, aux conditions librement négociées entre les Parties.

Le Client peut mettre fin au pilote à tout moment par simple email : les rendez-vous tenus à cette date restent dus, et toute somme versée au-delà lui est remboursée dans les conditions de l'article 6.

Article 4 — Prix

Désignation	Quantité	P.U. HT	Montant
Rendez-vous commercial qualifié tenu (art. 2)	5	125,00 €	625,00 € HT
TVA 20 %			125,00 €
Total pilote			750,00 € TTC

Soit **150,00 € TTC par rendez-vous tenu**. Ce prix est ferme pour toute la durée du pilote. Aucun frais de mise en service, de licence, d'outil ou de données n'est facturé en sus : les coûts d'envoi, de fichier et d'enrichissement sont à la charge du Prestataire.

Article 5 — Paiement en deux fois

Échéance	Exigibilité	Montant
1 ^{er} versement	À la signature du présent contrat	375,00 € TTC (312,50 € HT)
2 ^e versement	Le jour du premier rendez-vous tenu , payable à 7 jours sur facture	375,00 € TTC (312,50 € HT)

Paiement par virement bancaire sur le compte du Prestataire, dont les coordonnées figurent sur la facture. Aucun autre versement ne peut être demandé au Client au titre du pilote.

Conformément à l'article L.441-10 du code de commerce, tout retard de paiement entraîne des pénalités au taux d'intérêt légal majoré de dix points, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.

Article 6 — Garantie : les rendez-vous ou le remboursement

Le Prestataire s'engage à livrer les **cinq (5) rendez-vous tenus dans un délai de soixante (60) jours calendaires** à compter du lancement défini à l'article 7.

Si, au terme de ce délai, seuls N rendez-vous ont été tenus avec N inférieur à 5, le Prestataire rembourse au Client **(5 – N) × 150,00 € TTC**, c'est-à-dire l'intégralité des sommes versées correspondant aux rendez-vous non livrés. Ce remboursement est **de droit, sans condition, sans justificatif à fournir et sans demande à formuler** ; il est effectué par virement dans les quatorze (14) jours suivant le terme.

Si aucun rendez-vous n'a été tenu, le Prestataire rembourse **la totalité des 750,00 € TTC** : le Client n'aura rien payé.

Le Client ne paie donc jamais que des rendez-vous qui ont réellement eu lieu, dans ses critères.

Seule limite, et elle est réciproque : le délai de soixante jours est suspendu pendant toute période où le Prestataire est empêché du fait du Client — Annexe 1 non validée, liste d'exclusion non fournie, ou agenda ne présentant aucun créneau disponible au sens de l'article 8. La suspension prend fin dès la régularisation, et elle est notifiée par email le jour où elle commence.

Article 7 — Lancement

Le pilote est lancé (J0) à la plus tardive des deux dates suivantes : la réception du premier versement, et la validation écrite par le Client de l'Annexe 1. Le délai de l'article 6 court à compter de J0.

Article 8 — Obligations du Client

- arrêter et valider par écrit les critères de ciblage de l'Annexe 1, avant le lancement ;
- remettre la liste des comptes à exclure (clients, prospects en cours, concurrents) ;
- maintenir au moins **trois (3) créneaux de rendez-vous par semaine** ouverts à la réservation ;
- honorer les rendez-vous fixés, ou les annuler plus de quatre heures à l'avance ;
- signaler tout rendez-vous non conforme dans le délai de cinq jours ouvrés de l'article 2 ;

- répondre sous 48 heures ouvrées aux demandes d'information nécessaires à la mission.

Article 9 — Données personnelles

La prospection est exclusivement **B2B**. Pour la constitution et l'exploitation du fichier de prospection, le Prestataire agit en qualité de responsable de traitement et garantit le respect du RGPD et de l'article L.34-5 du code des postes et des communications électroniques : identification claire de l'expéditeur, mention de l'objet commercial, moyen de désabonnement dans chaque message, et traitement de toute demande d'opposition sous 72 heures.

Seules les données des prospects ayant accepté un rendez-vous sont transmises au Client, qui en devient responsable de traitement à compter de la transmission et s'engage à les utiliser pour cette seule relation commerciale. Aucune donnée n'est cédée ou revendue à un tiers.

Article 10 — Confidentialité

Chaque Partie s'interdit de divulguer les informations non publiques de l'autre dont elle aurait connaissance à l'occasion du pilote, pendant son exécution et pendant deux (2) ans après son terme.

Article 11 — Propriété des livrables

La liste des prospects contactés et les rendez-vous livrés appartiennent au Client à l'issue du pilote et lui sont remis sur simple demande, au format CSV. Les outils, scripts, modèles de messages, méthodes et infrastructures d'envoi du Prestataire demeurent sa propriété exclusive et ne font l'objet d'aucune cession.

Article 12 — Référence commerciale

Le Prestataire peut citer le nom et le logo du Client à titre de référence, sauf opposition écrite du Client, qui peut intervenir à tout moment et sans motif.

Article 13 — Droit applicable et litiges

Le présent contrat est soumis au droit français. Le Client agit dans le cadre de son activité professionnelle ; les dispositions relatives au démarchage des consommateurs ne s'y appliquent pas. En cas de différend, les Parties s'engagent à rechercher une solution amiable pendant quinze (15) jours à compter de la première notification écrite. À défaut d'accord, compétence est attribuée aux tribunaux du ressort du siège du Prestataire.

Article 14 — Intégralité de l'accord

Le présent contrat et son Annexe 1 expriment l'intégralité de l'accord des Parties et remplacent tout échange antérieur, écrit ou verbal. Toute modification devra faire l'objet d'un avenant écrit et signé.

Fait en deux exemplaires originaux, à Stains, le 4 septembre 2026.

LE PRESTATAIRE Hamour Eliasse Dirigeant — LinkFinder AI (Entrepreneur Individuel) <i>Eliasse Hamour</i> Signature électronique apposée par Hamour Eliasse Lu et approuvé, bon pour accord — le 4 septembre 2026	LE CLIENT Romain Kusnik Dirigeant — RKS CONSULTING Mention « Lu et approuvé, bon pour accord », date et signature
---	--

Annexe 1 — Critères de ciblage

À compléter et valider par le Client avant le lancement. Ces critères font foi pour l'article 2 : un rendez-vous hors de ces critères n'est ni compté, ni facturé.

SECTEURS D'ACTIVITÉ VISÉS

TAILLE D'ENTREPRISE (EFFECTIF, CHIFFRE D'AFFAIRES)

ZONE GÉOGRAPHIQUE

FONCTIONS CIBLÉES / NIVEAU DE DÉCISION

CE QUI EST PROPOSÉ EN RENDEZ-VOUS (OFFRE, PRIX D'ENTRÉE)

EXCLUSIONS : CLIENTS ACTUELS, PROSPECTS EN COURS, CONCURRENTS, COMPTES INTERDITS

AGENDA : LIEN DE RÉSERVATION ET CRÉNEAUX OUVERTS (MIN. 3 PAR SEMAINE)

DURÉE TYPE D'UN RENDEZ-VOUS

LE PRESTATAIRE

Hamour Eliasse — LinkFinder AI

Eliasse Hamour

Signature électronique — le 4 septembre 2026

LE CLIENT — VALIDATION DES CRITÈRES

Romain Kusnik — RKS CONSULTING

Date et signature — vaut point de départ du délai de 60 jours